

1500430-48.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... de ato infracional análogo ao crime de tráfico, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação dos réus. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500430-48.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500430-48.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213411/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 26590116 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2213411 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE BATISTA DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu FELIPE BATISTA DE JESUS, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 19h50, na Rua Antônio Lázaro Vendramini, 03, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Salto, o acusado trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 19,95g (dezenove gramas e noventa e cinco centigramas) prontas para a comercialização, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 12 de agosto de 2022 (fls 63-65).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 103-105).

A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2022 (fl.109-110).

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas

testemunhas comuns.

Nas alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição ou desclassificação para o crime de uso de entorpecentes. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls.01), boletim de ocorrência (fls.02-04), auto de exibição e apreensão (fls. 06-07), auto de constatação preliminar (fls.08-09) e laudo de exame químico toxicológico (fls.93-95) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais Eduardo Henrique Aparecido de Sousa e Claudemir Tenório da Silva foram uníssonos ao relatar em juízo que estavam em patrulhamento, quando avistaram um indivíduo, Felipe, em uma praça conhecida pelo comércio de entorpecentes. Ele estava parado, em uma bicicleta e, ao avistar os guardas, tentou fugir do local. Os guardas o perseguiram, ele jogou a bicicleta no guarda Eduardo, passando a empreender fuga a pé, no sentido do campo de futebol. A equipe o avistou dispensando uma meia de cor cinza. Realizado o cerco, conseguiram efetuar a abordagem do suspeito. Na meia dispensada, devidamente recuperada, encontraram 35 porções de cocaína, em pinos de coloração diferente, e um aparelho celular. Felipe admitiu que realizava o tráfico de drogas.

O réu, interrogado judicialmente, disse, em resumo que e foi até o local dos fatos comprar droga para seu consumo. Após adquirir a droga, a colocou dentro da meia. Em seguida, surgiu uma viatura da guarda municipal, se assustou e fugiu na bicicleta. Foi alcançado e abordado, ocasião em que os guardas encontraram a droga, que acabara de comprar para seu consumo. Não estava traficando.

Os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu trazia consigo a droga e após aproximação dos agentes de segurança foi visto dispensando no chão uma meia contendo os entorpecentes embalados e prontos para comercialização.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, considerando, ademais, que a prisão decorreu de abordagem, sem qualquer investigação prévia, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilicitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômodo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida.

Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante

da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas.

Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021). Os guardas municipais apresentaram versão firme e coerente demonstrando que o réu trazia consigo a droga e após aproximação dos agentes de segurança foi visto dispensando no chão uma meia contendo os entorpecentes embalados e prontos para comercialização, incidindo na conduta "trazer consigo", não sendo necessária a observação de qualquer ato de comércio, Nesse sentido:

APELAÇÃO – tráfico de drogas. Visualização de estar com sacola, procurando se afastar dos policiais e jogando sacola ao chão. Dentro da sacola, a expressiva quantidade de droga apreendida. Desnecessária visualização de ato de comércio: a quantidade e variedade de droga apreendida conduzem à segura conclusão de fim de tráfico, venda no varejo. Jogar fora, se desfazer de algo torna aquilo "res nullius" e sua apreensão não ataca Direito Constitucional de individualidade. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. Considero que a posição do Juízo sentenciante deve ser avaliada por ser a pessoa mais próxima quer do apelante, quer da Comarca em que os fatos ocorreram. Com isso, pode melhor avaliar as condições daquele que foi condenado, com a repulsa ou consideração Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, ainda que exacerbada – presença do art. 59, CP e art. 42, L. 11.343/2006. O critério trifásico foi observado em face dos autos, considerada a circunstância agravante genérica de reincidência. O regime prisional tem previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1501339-66.2020.8.26.0535; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/10/2021; Data de Registro: 01/10/2021)

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Preliminar. Ilicitude probatória. Violação ao direito a não autoincriminação. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena no mínimo legal; b) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; c) fixação do regime inicial aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1. Preliminar. Confissão informal quanto ao delito de tráfico de drogas e indicação da localização de mais entorpecentes. Violação ao direito ao silêncio. Qualquer pessoa tem o direito de permanecer em silêncio, de não declarar qualquer informação que resulte em auto-incriminação. Art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e art. 8.2.g, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Norma de eficácia imediata, direito que independe de regulamentação por norma infraconstitucional. Necessidade de advertência ao direito ao silêncio em qualquer fase da persecução penal e por qualquer agente estatal. Precedentes da Suprema Corte norte-americana, da Corte Interamericana de Direitos

Humanos e dos Tribunais Superiores Pátrios. Inadmissibilidade da prova ilícita. 2. Exceções à prova ilícita por derivação. Ilicitude da confissão informal do réu que não é capaz de contaminar outros elementos probatórios. Depoimentos prestados pelos policiais em juízo indicando que o réu foi avistado no momento em que jogou ao chão uma pochete contendo entorpecentes e dinheiro. Fonte independente preexistente. Desconsideração das referências feitas pelos policiais à confissão informal, bem como à indicação da localização de sacola contendo mais entorpecentes, dinheiro e balança de precisão. Subsistência dos demais relatos não relacionados com a prova ilícita. Aplicação do art. 157, do Código de Processo Penal que se impõe. Precedentes da Suprema Corte norte-americana reconhecidos pela jurisprudência nacional e incorporados na legislação. 3. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes, indicando a detenção em flagrante do acusado, bem como a apreensão dos entorpecentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 4. Dosimetria da pena que merece reparos. 4.1. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitam a fixação da pena base acima do mínimo legal. Quantidade e natureza da droga que não conferem maior reprovabilidade à conduta. Fixação da pena base em seu patamar mínimo. 4.2. Tráfico privilegiado caracterizado. Acusado primário sem antecedentes criminais. Inexistência de elementos que afirmem a sua dedicação em atividades criminosas ou o envolvimento com organização criminosa. Quantidade não expressiva de drogas. Aplicação do redutor em seu patamar máximo. 5. Imposição do regime semiaberto em sentença. Acusado primário. Pena aplicada abaixo de 4 anos. Modificação para o regime aberto. 6. Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afastamento do caráter hediondo uma vez reconhecido o tráfico em sua forma privilegiada. Substituição por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. 7. Revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura clausulado. 8. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500284-03.2020.8.26.0593; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2021; Data de Registro: 15/09/2021)

Não restou provado que o réu fosse inimputável, o mero fato de o acusado ser usuário não impede que ele exerça também a traficância, circunstância aliás que não se mostra incomum, devendo ser observado o artigo 28, inciso II, do Código Penal. Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, certo é que as circunstâncias da prisão, a tentativa de fuga, forma de acondicionamento das drogas, o testemunho dos guardas municipais, denotam o intuito mercantil e são suficientes a embasar o decreto condenatório.

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual “configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)”. Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário, sem prova de que integre associação criminosa, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá. Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é pouco expressiva: 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 19,95g (dezenove gramas e noventa e cinco centigramas), o réu é primário (fls. 28-29) e não restou provado que ele integra organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de

guardas municipais sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo. Salientando-se que a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação dos réus. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento dos réus no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Dosimetria. Primeira fase. Ação penal em curso, sem trânsito em julgado, que não pode ser considerada em desfavor do réu Micael. Súmula 444 do STJ e precedentes do STF. Segunda fase. Afastada a agravante prevista no art. 61, II, j, do CP. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Terceira fase. Tráfico privilegiado. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento das condutas na figura do tráfico privilegiado, já que os réus são primários, não possuem Maus antecedentes, não se dedicam à atividade criminosa e nem integram qualquer organização ou associação para o tráfico. Ato infracional que não pode ser usado como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, até porque cometido mais de quatro anos antes dos fatos ora apurados. Precedentes do STJ e do STF. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direito. Possibilidade. Requisitos legais preenchidos. Ausência de hediondez no tráfico privilegiado, que, de qualquer forma, não impediria a fixação do regime aberto e nem a substituição por penas alternativas. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos. (TJ-SP - APR: 15009113920218260571 SP 1500911-39.2021.8.26.0571, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 08/03/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2022)".

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 dar epercução geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento do celular Apple Iphone (fl.02) pertencente ao réu, a ser revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006).

Finalmente, respeitado o entendimento do Ministério Público, a anterior prática de ato infracional não pode ser considerada para fins de antecedentes ou reincidência, portanto, não afasta a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos

incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício. Precedente. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de registro pretérito de atos infracionais não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentados pelo paciente, a quantidade de drogas não expressiva, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar de 2/3 (dois terços), inexistente, ainda, circunstância ou fato desabonador ensejador de aplicação de fração menor. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214089 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO AR. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Na linha dos precedentes desta Colenda Turma, a menção a atos infracionais praticados pelo agente não consiste fundamentação idônea para afastar a minorante em exame. Esse entendimento está em consonância com sistema de proteção integral assegurado a crianças e adolescentes por nosso ordenamento jurídico. 4. A teor das Súmulas 718 e 719/STF, figura-se inadmissível a fixação do regime inicial fechado com base em considerações abstratas acerca da gravidade do delito imputado. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202574 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2021 PUBLIC 16-09-2021) Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes e presente a atenuante da menoridade, entretanto, mantenho a pena no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Não há outras circunstâncias a serem avaliadas na aplicação da pena.

Considerando a primariedade e o não envolvimento da ré com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena final de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade das penas aplicadas, as circunstâncias em que se deu a prisão e sendo o réu primário, o regime é aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu FELIPE BATISTA DE JESUS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-

multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.
Faculto a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicados.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA